[illegible]

ای ما ینبغی له ان یصدر منه قتل الا خطأ مخطئا فی قتله من غیر قصد ومن قتل مؤمنا خطأ
بان قصد رمی غیره کصید او شجرة فاصابه او ضربه بما لا یقتل غالبا فتحریر عتق رقبة
نسمة مؤمنة علیه ودیة مسلمة مؤداة الی اهله ای ورثة المقتول الا ان یصدقوا یتصدقوا
علیه بها بان یعفوا عنها وبینت السنة انها مائة من الابل عشرون بنت مخاض وکذا بنات
لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وانها علی عاقلة القاتل وهم عصبته الا الاصل والفرع موزعة
علیهم علی ثلث سنین علی الغنی منهم نصف دینار والمتوسط ربع کل سنة فان لم یفوا فمن
بیت المال فان تعذر فعلی الجانی فان کان المقتول من قوم عدو حرب لکم وهو مؤمن
فتحریر رقبة مؤمنة علی قاتله کفارة ولا دیة تسلم الی اهله لحرابتهم وان کان المقتول من قوم
بینکم وبینهم میثاق عهد کاهل الذمة فدیة له مسلمة الی اهله وهی ثلث دیة المؤمن
ان کان یهودیا او نصرانیا وثلثا عشرها ان کان مجوسیا وتحریر رقبة مؤمنة
علی قاتله فمن لم یجد الرقبة بان فقدها وما یحصلها به فصیام شهرین متتابعین
علیه کفارة ولم یذکر الله تعالی الانتقال الی الطعام کالظهار وبه اخذ الشافعی فی اصح
قولیه توبة من الله مصدر منصوب بفعله المقدر وکان الله علیما بخلقه حکیما فیما دبره
لهم ومن یقتل مؤمنا متعمدا بان یقصد قتله بما یقتل غالبا عالما بایمانه فجزاؤه جهنم
خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه ابعده من رحمته واعد له عذابا عظیما فی النار
وهذا مؤول بمن استحله او بان هذا جزاؤه ان جوزی ولا بدع فی خلف الوعید لقوله
ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وعن ابن عباس انها علی ظاهرها وانها ناسخة لغیرها
من آیات المغفرة وبینت آیة البقرة ان قاتل العمد یقتل به وان علیه الدیة ان عفی عنه
وسبق قدرها وبینت السنة ان بین العمد والخطا قتلا یسمی شبه العمد وهو ان یقتله بما لا یقتل
غالبا فلا قصاص فیه بل دیة کالعمد فی الصفة والخطا فی التاجیل والحمل وهو والعمد اولی بالکفارة
من الخطا ونزل لما مر نفر من الصحابة رض برجل من بنی سلیم وهو یسوق غنما فسلم علیهم
فقالوا ما سلم علینا الا تقیة فقتلوه واستاقوا غنمه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم سافرتم
للجهاد فی سبیل الله فتبینوا وفی قراءة بالمثلثة فی الموضعین ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام
بالالف ودونها ای التحیة او الانقیاد بقول کلمة الشهادة التی هی امارة علی الاسلام لست مؤمنا
وانما قلت هذا تقیة لنفسک ومالک فقتلوه تبتغون تطلبون بذلک عرض الحیوة

[illegible]